

주의 요구 및 통보

1. 제 목 : 직접생산확인증명서 확인 부적정

2. 관계기관 : △△☒☒☒☒☒

3. 내 용

가. 업무개요

△△☒☒☒☒☒에서는 간호와 직원 근무복 구매 관련하여 여성기업과 계약을 체결하였습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령」 제10조(직접생산의 확인 등) 제1항에 따르면 법 제9조(직접생산의 확인 등)제1항 본문에서 “대통령령으로 정하는 금액”이란 추정가격 1천만원을 말하고 있으며, 같은 시행령 제2항제1호에서는 법 제9조제1항제1호 “대통령령으로 정하는 경우”란 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조제1항제5호가목에 따른 수의계약을 체결하는 경우라고 정하고 있습니다.

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조제1항제5호가목

- 1) 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로서 추정가격이 4억원 이하인 공사, 전문공사로서 추정가격이 2억원 이하인 공사 및 그 밖의 추정가격이 1억6천만원 이하인 공사에 대한 계약
- 2) 추정가격이 2천만원 이하인 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약
- 3) 추정가격이 2천만원 초과 1억원 이하인 계약으로서 소기업 또는 소상공인
- 4) 추정가격이 2천만원 초과 1억원 이하인 계약 중 학술연구·원가계산·건설기술 등과 관련된 계약으로서 특수한 지식·기술 또는 자격을 요구하는 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약
- 5) 추정가격이 2천만원 초과 1억원 이하인 물품의 제조·구매·용역계약
 - 가) 「여성기업지원에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 여성기업
 - 나) 「장애인기업활동 촉진법」 제2조제2호에 따른 장애인기업
 - 다) 「사회적기업 육성법」 제2조제1호에 따른 사회적기업 등

따라서 공공기관은 중소기업자 간 경쟁제품에 대하여 중소기업자 간 경쟁의 방법 또는 1천만 원 이상의 수의계약의 방법으로 제품 조달계약을 체결하는 경우 해당 중소기업자의 직접생산 여부를 확인하도록 의무화하는 제도를 준수하여야 합니다.

그런데 2023년 하반기 [OOOOO] 종합감사 시 △△[OOOOO]의 여성기업 계약체결 현황을 확인한 결과, [표]와 같이 간호와 직원 근무복 구매 계획 시 구매 견적 제시업체가 여성기업이고, 견적금액이 1천만 원 이상으로 직접생산증명서 보유 여부를 확인하여야 하나, 해당 증명서 발급 여부 확인 없이 제품 발주하여 납품받은 사실이 확인되었습니다.

[표] 여성기업 물품구매 내역

내부방침	발주금액	업체 보유 확인서	비고
간호와 직원 근무복 구매 계획(○○.○○.○○.)	15,010,000	여성기업, 중소기업	직접생산증명서 미 보유

4. 관계기관 의견

- △△☒☒☒☒☒에서는 감사결과를 그대로 수용하고 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

- ●●●●는
 - 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다. (주의)
- △△☒☒☒☒장은
 - 향후 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자 교육을 실시하시고 계약체결 시 관련 법률 및 규정을 철저히 준수하시기 바랍니다.(통보)

6. 관련자

소속	직급	성명	담당업무	관리기간	현근무처	비고